

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2722/2541

นาย ภิญโญ มากกิตติ
นาย ھرรษา ชีวะพฤษช์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 162 (1), มาตรา 167

ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องโดยไม่นัดไต่สวนมูลฟ้อง หรือนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้อง หรือไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องก็ได้ทั้งสิ้น เพราะเป็นดุลพินิจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและชอบด้วยกฎหมายเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้โดยชัดแจ้งว่า จำเลยทราบสิ่งที่เบิกความในคดีเดิมจากคำบอกเล่าของ จ. ข้อความที่ จ.เล่าให้จำเลยฟังนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ จำเลยไม่ได้ยืนยันดังนั้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานเบิกความเท็จคดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดตั้งฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยมิได้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องต่อไปให้งดการไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่าคำเบิกความของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาในฟ้อง จำเลยมิได้ยืนยันข้อเท็จจริงโดยเพียงแต่

อ้างว่าได้รับคำบอกเล่ามาจากนางจินดาเท่านั้น การกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วมีปัญหาคำวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ ซึ่งโจทก์ฎีกาว่าคำเบิกความของจำเลยที่ว่าโจทก์ชำระเงินให้แก่นางจินดาเพียง 2,100 บาท เป็นความเท็จเพราะความจริงแล้วโจทก์ชำระเงินให้นางจินดาแล้ว 14,400 บาท ดังนั้นการจะวินิจฉัยว่า โจทก์ชำระเงินให้แก่นางจินดาแล้วเพียงใด จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนจึงจะทราบได้ว่า คำเบิกความของจำเลยเป็นความจริงหรือเท็จดังนั้นที่ศาลชั้นต้นงดการไต่สวนมูลฟ้อง โดยไม่ไต่สวนมูลฟ้องก่อนจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องไปเลยโดยไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องหรือนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้องหรือไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องก็ได้ทั้งสิ้น เพราะเป็นดุลพินิจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ชัดแจ้งว่าคำเบิกความของจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ที่จำเลยตอบคำถามค้านว่า ที่ทราบว่าโจทก์ (จำเลยในคดีเดิม) ชำระเงินต้นให้ 2,100 บาท นั้น จำเลยทราบจากคำบอกเล่าของนางจินดา(โจทก์ในคดีเดิม) เห็นได้ว่า ข้อความที่นางจินดาเล่าให้จำเลยฟังนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่จำเลยไม่ได้ยืนยัน ดังนั้นยังถือไม่ได้ว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐาน

เบิกความเท็จ คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดดังฟ้อง ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโดย
ไม่ได้สวนมูลฟ้องขอรับแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>